

Legislação Institucional do PJSC

Aula 1 - Visão geral do Poder Judiciário estadual, estrutura constitucional, papel do TJSC e organização macro

Foco da aula	Construir a base mental para Lei nº 5.624/1979, Regimento Interno do TJSC, Código de Normas da CGJ e regime disciplinar.
Banca	FGV - ênfase em literalidade, competência de órgão, troca de conceitos e enunciados situacionais.
Disciplina	Legislação Institucional do PJSC - 6 questões em Conhecimentos Gerais para Analista de Sistemas.
Atualização	Fontes oficiais consultadas na web em 11/05/2026. Em caso de alteração normativa posterior, conferir a página oficial do TJSC/FGV.

Como usar esta aula

Leia primeiro a teoria com atenção aos quadros. Depois resolva as 20 questões sem olhar o gabarito. A correção deve virar caderno de erros: órgão confundido, competência trocada, expressão literal ignorada ou conceito básico não fixado.

1. Objetivo da aula e conexão com o edital

Esta aula abre a trilha de Legislação Institucional do PJSC com um objetivo bem específico: montar o mapa da estrutura judiciária antes de entrar na Lei nº 5.624/1979, no Regimento Interno do TJSC, no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça e no regime jurídico/disciplinar dos servidores.

No edital retificado, a disciplina inclui estrutura, competências e funcionamento do Poder Judiciário estadual; organização judiciária; Regimento Interno do Tribunal; normas da Corregedoria; regime jurídico e disciplinar; Lei nº 5.624/1979; Código de Normas atualizado; Lei nº 6.745/1985; e LC nº 639/2015 [S2]. Para Analista de Sistemas, Legislação Institucional do PJSC tem 6 questões dentro do módulo de Conhecimentos Gerais [S1].

A FGV costuma transformar literalidade normativa em situações administrativas: João, Maria ou Ana, servidores ou candidatos, analisam um expediente, consultam o Regimento Interno ou precisam identificar o órgão competente. Esse padrão aparece em provas oficiais recentes da banca para tribunais, inclusive em questões sobre regimento interno, órgão julgador, Código de Normas e regime disciplinar [S9][S10].

Meta de prova

Nesta aula, você deve sair sabendo diferenciar PJSC, TJSC, primeiro grau, segundo grau, comarca, vara, entrância, órgão jurisdicional, órgão administrativo, competência, correição e regimento interno. A banca não perdoa troca de palavra.

2. Fontes normativas usadas

Fonte	Papel na Aula 1	Ponto de prova
Constituição Federal	Moldura nacional do Poder Judiciário.	Arts. 92, 96, 98 e 125: órgãos, autogoverno dos tribunais, juizados e Justiça Estadual.
Constituição Estadual de SC	Lista órgãos do Judiciário catarinense e competências do TJSC.	Art. 77: órgãos do PJSC. Art. 83: competências privativas do TJSC.
Lei nº 5.624/1979	Código de Divisão e Organização Judiciárias.	Regula divisão e organização judiciárias, administração da Justiça e serviços auxiliares.
Regimento Interno do TJSC	Organiza o Tribunal por dentro.	Composição, competência dos órgãos, processamento de ações e recursos, sessões, atos normativos.
Páginas institucionais do TJSC	Leitura orientada e confirmação de conceitos.	Estrutura judiciária, comarcas, varas e órgãos do Tribunal.
Provas oficiais FGV	Calibração do estilo das questões.	Enunciados situacionais, alternativa única correta, competência de órgão e literalidade.

Observação de segurança normativa: esta aula não substitui a leitura de lei seca. A função aqui é criar mapa de prova. Nos pontos de literalidade, use a fonte oficial indicada e confira eventual atualização normativa antes da prova.

3. Mapa normativo da aula

3.1. Camadas que você precisa enxergar

Camada	Norma	Ideia central
Nacional	Constituição Federal	Define o Poder Judiciário brasileiro e autoriza/limita a organização da Justiça Estadual.
Estadual	Constituição do Estado de SC	Enumera órgãos do Poder Judiciário catarinense e competências do TJSC.
Organização judiciária	Lei nº 5.624/1979	Detalha divisão e organização judiciárias do Estado, administração da Justiça e serviços auxiliares.

Camada	Norma	Ideia central
Funcionamento interno	Regimento Interno do TJSC	Define órgãos do Tribunal , composição, competência, julgamento, recursos, sessões e atos internos.
Rotina/correição	Código de Normas da CGJ	Disciplina serviços do primeiro grau, rotinas judiciais, secretaria, tramitação, controle e orientação.

3.2. Artigos constitucionais que destravam a aula

Artigo	O que memorizar
CF, art. 92	Lista os órgãos do Poder Judiciário nacional, incluindo Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios [S3].
CF, art. 96	Competências privativas dos tribunais: eleger órgãos diretivos, elaborar regimentos internos, organizar serviços, prover cargos e propor alterações [S3].
CF, art. 98	Prevê juizados especiais e justiça de paz [S3].
CF, art. 125	Estados organizam sua Justiça observados os princípios da CF; competência dos tribunais estaduais vem da Constituição Estadual; lei de organização judiciária é de iniciativa do TJ [S3].
CE/SC, art. 77	Lista os órgãos do Poder Judiciário de Santa Catarina [S4].
CE/SC, art. 83	Lista competências privativas do Tribunal de Justiça [S4].

4. Explicação completa dos dispositivos relevantes

4.1. O que é Poder Judiciário estadual

O **Poder Judiciário** é o Poder estatal que exerce, **como função típica**, a **jurisdição**. Jurisdição é o **poder-dever** de **aplicar o Direito ao caso concreto**, resolvendo **conflitos** com **autoridade institucional**. Na prática, **se há uma ação judicial contra o Estado**, contra um particular ou envolvendo matéria de competência estadual, o Judiciário estadual pode ser chamado a decidir, conforme as regras de competência.

Mas o Judiciário não apenas julga. Ele também possui **autogoverno**: organiza seus serviços, administra servidores, elabora regimento interno, gere orçamento, exerce correição e edita atos internos. A FGV gosta de explorar essa dupla dimensão: jurisdicional e administrativa.

Função	Explicação	Exemplo de prova
Jurisdicional	Julgar processos, recursos e ações originárias.	Câmara do TJSC julga apelação; TJSC julga mandado de segurança originário.
Administrativa	Gerir estrutura, pessoal, orçamento e serviços.	Organizar secretaria, prover cargos, conceder licenças.
Normativa interna	Editar regras internas de funcionamento.	Elaborar ou emendar o Regimento Interno.
Correicional	Orientar, controlar e fiscalizar serviços judiciais e extrajudiciais.	Corregedoria verifica regularidade de secretaria ou cartório.

Termo essencial: jurisdição

Pense em jurisdição como '**poder de julgar e dizer o direito**'. Não confunda com administração interna. Uma mesma instituição, como o TJSC, pode exercer função jurisdicional em uma decisão e função administrativa em um ato de gestão.

4.2. TJSC não é sinônimo perfeito de PJSC

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é o órgão de cúpula do Poder Judiciário catarinense, mas não é a totalidade do Poder Judiciário de Santa Catarina. A Constituição Estadual lista vários órgãos que integram esse Poder, incluindo Tribunal de Justiça, Tribunais do Júri, Juízes de Direito e Juízes Substitutos, Justiça Militar, Juizados Especiais e Turmas de Recursos, Câmara Regional de Chapecó, Juízes de Paz e outros órgãos instituídos em lei [S4].

Expressão	Abrange	Pegadinha
Poder Judiciário de SC / PJSC	Conjunto de órgãos da Justiça estadual catarinense.	Não é apenas o Tribunal de Justiça.
TJSC	Órgão de cúpula do Judiciário catarinense e Tribunal de segundo grau.	Não substitui todos os órgãos de primeiro grau.
Comarca	Unidade territorial judiciária.	Pode abranger mais de um município.
Vara	Unidade de competência dentro da comarca.	Não é grau recursal.

Regra curta
PJSC é o sistema. TJSC é o topo do sistema. A FGV pode trocar esses termos para testar leitura institucional.

4.3. Órgãos do Poder Judiciário de Santa Catarina

Para a Aula 1, não é necessário decorar todos os detalhes funcionais de cada órgão, mas é obrigatório reconhecer a lista e separar órgão do Poder Judiciário de órgão interno do Tribunal.

Órgão	Tradução para prova
Tribunal de Justiça	Órgão de cúpula do PJSC; atua em segundo grau e em competências originárias.
Tribunais do Júri	Relacionados ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme o sistema processual penal.
Juizes de Direito e Juizes Substitutos	Magistrados de primeiro grau.
Justiça Militar	Estrutura especializada para matérias militares estaduais, nos limites constitucionais e legais.
Juizados Especiais e Turmas de Recursos	Juizados tratam causas de menor complexidade; turmas apreciam recursos do microsistema.
Câmara Regional de Chapecó	Ponto de literalidade catarinense; cuidado com troca por outra cidade.
Juizes de Paz	Previsão constitucional relacionada a casamento, conciliação e atribuições sem caráter jurisdicional pleno.
Outros órgãos instituídos em lei	Cláusula aberta: somente se houver lei.

4.4. Primeiro grau e segundo grau

A estrutura judiciária pode ser entendida em dois níveis básicos: primeiro grau e segundo grau. Essa distinção é mais intuitiva para quem trabalha com sistemas: primeiro grau é onde a maioria dos processos nasce; segundo grau é onde muitos recursos são julgados e onde há certas competências originárias.

Nível	Quem atua	O que costuma fazer
Primeiro grau	Juizes de Direito, Juizes Substitutos, varas, comarcas, juizados.	Processa ações comuns, conduz instrução, realiza audiências, profere sentenças.
Segundo grau	Tribunal de Justiça, câmaras, grupos, seções, Órgão Especial, Tribunal Pleno.	Julga recursos e ações originárias; exerce autogoverno institucional.

Termo essencial: ação originária
Ação originária é aquela que começa diretamente em determinado órgão, como o Tribunal. Nem tudo que chega ao TJSC é recurso. Algumas causas já nascem no Tribunal por previsão constitucional, legal ou regimental.

4.5. Comarca, vara, entrância, foro e fórum

A página de ambientação do TJSC explica que, para o exercício das atividades jurisdicionais, o território catarinense constitui seção judiciária única; para efeitos da administração da justiça, essa seção é fracionada em subseção judiciária, região judiciária, circunscrição judiciária, comarca e vara [S5].

Comarca é unidade de divisão judiciária autônoma. Pode ser sede de juízo único ou múltiplo, quando desdobrada em varas. Pode abranger um ou mais municípios e recebe a denominação do município que

Ihe serve de sede. As comarcas são classificadas em **três entrâncias: inicial, final e especial** [S5].

Vara define o limite de competência de cada juiz. Em comarcas de entrância inicial, geralmente há vara única; em comarcas de entrância final e especial, costuma haver duas ou mais varas, algumas especializadas [S5].

Termo	Conceito	Associação rápida
Comarca	Unidade territorial judiciária autônoma; pode abranger um ou mais municípios.	Território da Justiça.
Vara	Unidade de competência dentro da comarca; limita a atuação do juiz.	Onde a causa tramita.
Entrância	Classificação da comarca: inicial, final ou especial.	Classificação administrativa, não recurso.
Instância	Grau de jurisdição: primeiro grau, segundo grau.	Caminho processual.
Fórum	Espaço físico onde funciona a estrutura da comarca.	Prédio/estrutura local.
Foro	Pode designar a sede ou o âmbito judicial local; direção do foro acumula função administrativa.	Gestão local da comarca.

Pegadinha central

Entrância não é instância. Entrância classifica comarca; instância indica grau de jurisdição. Essa é uma troca típica de prova.

4.6. Competências privativas do Tribunal de Justiça

A Constituição Federal atribui aos tribunais a **competência privativa** para **eleger órgãos diretivos e elaborar regimentos internos**, dispondo sobre competência e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos [S3]. O art. 125 reforça que a competência dos tribunais estaduais é definida na Constituição do Estado e que a **lei de organização judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça** [S3].

A Constituição Estadual de Santa Catarina, segundo a página institucional do TJSC, estabelece no art. 83 competências privativas como eleger órgãos diretivos, elaborar Regimento Interno, organizar secretaria e serviços auxiliares, propor alterações na organização e divisão judiciárias, prover cargos, conceder licenças e prestar informações à Assembleia Legislativa por escrito, via Presidente, no prazo máximo de sessenta dias [S4].

Bloco	Competências que a FGV pode cobrar
Autogoverno	Eleger órgãos diretivos; elaborar Regimento Interno.
Organização administrativa	Organizar secretaria e serviços auxiliares; velar pela atividade correicional.
Organização judiciária	Propor à Assembleia Legislativa criação/extinção de estruturas e alteração da organização/divisão judiciárias.
Pessoal	Prover cargos da magistratura e cargos necessários à administração da Justiça; conceder licença, férias e afastamentos; aposentar magistrados e servidores.
Relação institucional	Solicitar intervenção federal quando cabível; prestar informações à Assembleia Legislativa.
Jurisdição	Processar e julgar autoridades e ações indicadas na Constituição Estadual; julgar causas decididas em primeira instância.

Prazo que merece grifo

Informações solicitadas pela Assembleia Legislativa sobre atividades do Poder Judiciário: por escrito, por meio do Presidente do Tribunal, no prazo máximo de 60 dias [S4].

4.7. CNJ: controle, não instância recursal comum

O CNJ integra o Poder Judiciário nacional, mas seu papel constitucional é de **controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juizes**. A Constituição prevê que o **Conselho pode apreciar legalidade de atos administrativos**, receber reclamações, avocar processos disciplinares e aplicar sanções administrativas, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais [S3].

Tradução para prova: o CNJ não é uma terceira instância para reexaminar sentença cível ou criminal comum. Se a questão falar em revisar o mérito de uma decisão judicial estadual por inconformismo da parte, pense em recurso ao órgão jurisdicional competente, não em CNJ.

4.8. Órgãos do Tribunal de Justiça

Aqui está outra separação obrigatória: uma coisa são órgãos do Poder Judiciário catarinense; outra são órgãos internos do Tribunal de Justiça. O Regimento Interno do TJSC estabelece que ele define a composição e a competência dos órgãos do Tribunal, regula a instrução e julgamento dos processos e recursos e disciplina seus serviços [S8].

Segundo o art. 4º do Regimento Interno, são órgãos do Tribunal de Justiça: Tribunal Pleno; Órgão Especial; Seção Criminal; grupos de câmaras; câmaras; comissões, conselhos e demais órgãos administrativos criados na estrutura do Poder Judiciário estadual [S8].

Órgãos do PJSC	Órgãos internos do TJSC
Tribunal de Justiça	Tribunal Pleno
Tribunais do Júri	Órgão Especial
Juizes de Direito e Juizes Substitutos	Seção Criminal
Justiça Militar	Grupos de câmaras
Juizados Especiais e Turmas de Recursos	Câmaras
Câmara Regional de Chapecó	Comissões, conselhos e órgãos administrativos
Juizes de Paz	-

Exemplo de erro FGV

Dizer que 'Tribunal Pleno' é órgão autônomo do Poder Judiciário de SC, como se estivesse no art. 77 da Constituição Estadual. O Tribunal Pleno é órgão interno do TJSC, não órgão externo e autônomo do PJSC.

4.9. Código de Divisão e Organização Judiciárias x Regimento Interno

A Lei nº 5.624/1979 declara, no art. 1º, que o Código regula a divisão e organização judiciárias do Estado, bem como a administração da Justiça e seus serviços auxiliares [S6]. Esse é o diploma que servirá de base às próximas aulas sobre divisão territorial, comarcas, varas, unidades e organização.

Já o Regimento Interno do TJSC, conforme o próprio art. 1º, estabelece composição e competência dos órgãos do Tribunal, regula a instrução e o julgamento dos processos e recursos atribuídos a eles e disciplina seus serviços [S8].

Diploma	Pergunta que ele responde
Código de Divisão e Organização Judiciárias	Como a Justiça estadual é dividida e organizada no território? Quais unidades, serviços e estruturas existem?
Regimento Interno do TJSC	Como o Tribunal funciona por dentro? Quais são seus órgãos, competências, sessões, julgamento e atos internos?

4.10. Dicionário básico que evita erro bobo

Termo	Explicação curta	Como a FGV pode trocar
Competência	Parcela de atribuição dada a órgão ou autoridade.	Troca o órgão competente por outro parecido.
Órgão jurisdicional	Órgão que julga processos, recursos ou incidentes.	Chama de órgão administrativo para confundir.
Órgão administrativo	Órgão de gestão, direção, apoio ou controle interno.	Diz que julga recurso por regra geral.
Corregedoria	Órgão de orientação, controle, fiscalização e correição dos serviços.	Confunde com câmara julgadora.

Termo	Explicação curta	Como a FGV pode trocar
Secretaria	Unidade de apoio administrativo/processual.	Trata como pessoa física ou cargo isolado.
Serviços auxiliares	Estrutura de apoio à administração da Justiça.	Diz que estão fora do Judiciário.
Provimento de cargo	Preenchimento de cargo público.	Confunde com provimento normativo da CGJ.
Provimento da Corregedoria	Ato normativo ou correicional que disciplina procedimentos.	Confunde com posse/nomeação de servidor.
Regimento Interno	Norma interna de organização e funcionamento do Tribunal.	Atribui ao Governador ou à Assembleia.

5. Tradução para linguagem de prova

Quando a FGV escrever...	Como pensar
'João, servidor do Tribunal, foi incumbido de encaminhar expediente...'	A banca quer o órgão competente.
'À luz do Regimento Interno...'	Procure órgão interno do TJSC, competência, sessão, julgamento, relatoria ou ato normativo.
'Nos termos da Constituição Estadual...'	Pense no art. 77 (órgãos do PJSC) ou art. 83 (competências do TJSC).
'Segundo a Constituição Federal...'	Pense em art. 92, 96, 98 e 125.
'Organização judiciária: divisão, composição...'	Pense em Lei nº 5.624/1979 e estrutura territorial.
'Comarca de entrância especial...'	Não pense automaticamente em segundo grau; entrância é classificação da comarca.
'CNJ...'	Controle administrativo/financeiro e disciplinar, não recurso comum.

Em provas oficiais da FGV, é comum que o enunciado apresente um caso hipotético envolvendo servidor, unidade judiciária, expediente, regime disciplinar ou consulta ao regimento. Isso exige mais do que decorar uma lista: é preciso identificar a natureza do ato e o órgão competente [S9][S10].

6. Quadros comparativos

6.1. Primeiro grau x segundo grau

Primeiro grau	Segundo grau
Comarcas, varas, juizados e juízes.	Tribunal de Justiça e seus órgãos internos.
Em regra, onde os processos começam.	Em regra, onde os recursos são julgados.
Produz sentenças e decisões interlocutórias.	Produz acórdãos e decisões monocráticas/colegiadas .
Mais próximo do cidadão e da instrução processual.	Função revisora, uniformizadora e originária em hipóteses específicas.

6.2. Competência administrativa x jurisdicional

Administrativa	Jurisdicional
Eleger órgãos diretivos.	Julgar apelação ou agravo.
Elaborar regimento interno.	Julgar habeas corpus ou mandado de segurança originário.
Organizar secretarias e serviços auxiliares.	Julgar ação rescisória ou revisão criminal de seus julgados.
Prover cargos necessários à administração da Justiça.	Processar e julgar autoridades nas hipóteses constitucionais.

6.3. PJSC x TJSC x CGJ

Estrutura	Função principal	Erro comum
PJSC	Conjunto do Poder Judiciário catarinense.	Tratar como sinônimo absoluto de TJSC.
TJSC	Órgão de cúpula; segundo grau; autogoverno.	Dizer que só julga recurso.
CGJ	Orientação, controle, fiscalização, correição e normatização de rotinas.	Tratar como câmara julgadora de mérito recursal.

7. Pegadinhas FGV

- Trocar Poder Judiciário de SC por TJSC como se fossem sinônimos totais.
- Dizer que entrância é grau recursal. Entrância é classificação da comarca.
- Dizer que comarca é sempre um município. Pode abranger um ou mais municípios.
- Dizer que vara é órgão de segundo grau. Vara é unidade de primeiro grau, em regra.
- Atribuir ao CNJ competência recursal comum para reformar sentença.
- Confundir órgãos do PJSC com órgãos internos do TJSC.
- Trocar Câmara Regional de Chapecó por outra cidade.
- Atribuir ao Governador a elaboração do Regimento Interno do TJSC.
- Atribuir à Assembleia Legislativa iniciativa da lei de organização judiciária. A iniciativa é do TJ.
- Dizer que o TJSC só julga recursos, ignorando competências originárias.
- Confundir provimento de cargo com provimento normativo da Corregedoria.
- Dizer que serviços auxiliares são externos ao Poder Judiciário.
- Tratar Tribunal Pleno como órgão externo do PJSC, e não como órgão interno do TJSC.
- Confundir Corregedoria com câmara julgadora.
- Ignorar o prazo de 60 dias para informações à Assembleia Legislativa.

8. Questões autorais sem gabarito

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As alternativas foram distribuídas de forma equilibrada entre A, B, C, D e E.

Postura FGV

Procure a palavra trocada. Em Legislação Institucional, a banca costuma criar uma situação plausível e trocar órgão, competência, prazo ou conceito.

Questão 1

João, candidato ao cargo de Analista de Sistemas do TJSC, estudava a estrutura do Poder Judiciário na Constituição Federal. Ao revisar o art. 92, percebeu que a Justiça Estadual não aparece com a denominação de cada Tribunal de Justiça específico, mas está contemplada em uma categoria constitucional. À luz da Constituição Federal, a Justiça Estadual integra o Poder Judiciário por meio

- (A) dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, pois exercem jurisdição nos Estados.
- (B) do Conselho Nacional de Justiça, que substitui os Tribunais de Justiça na atividade jurisdicional.
- (C) dos Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.
- (D) dos Tribunais Superiores, aos quais compete a jurisdição ordinária estadual.
- (E) das Assembleias Legislativas, quando atuam no controle da magistratura estadual.

Questão 2

Maria, servidora em exercício em unidade administrativa do Poder Judiciário catarinense, foi incumbida de elaborar nota técnica sobre a organização da Justiça Estadual. Ao consultar a Constituição Federal, verificou que a autonomia estadual para organizar sua Justiça possui limite e procedimento definidos constitucionalmente. Nesse contexto, é correto afirmar que

- (A) os Estados organizam sua Justiça observados os princípios da Constituição Federal, cabendo à Constituição Estadual definir a competência dos tribunais e sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
- (B) os Estados organizam sua Justiça de forma livre, sendo a competência dos tribunais definida apenas por resolução do Governador.
- (C) a competência dos tribunais estaduais é definida exclusivamente por lei federal ordinária de iniciativa do Congresso Nacional.
- (D) a lei de organização judiciária estadual é de iniciativa privativa da Assembleia Legislativa, por se tratar de organização territorial.
- (E) a organização da Justiça Estadual é matéria reservada ao Conselho Nacional de Justiça, sem participação do Tribunal de Justiça.

Questão 3

Em reunião interna, discutia-se a elaboração de ato destinado a disciplinar o funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos de determinado tribunal. Um servidor afirmou que essa matéria deveria ser tratada pelo regimento interno do próprio tribunal. A afirmação está alinhada à Constituição Federal porque compete privativamente aos tribunais

- (A) processar e julgar todos os crimes praticados por servidores públicos estaduais.
- (B) editar leis ordinárias sobre organização administrativa do Poder Executivo.
- (C) nomear Governadores e Secretários de Estado em hipóteses de vacância.
- (D) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre competência e funcionamento de seus órgãos.
- (E) revisar, em grau recursal obrigatório, todos os atos do Conselho Nacional de Justiça.

Questão 4

Ao estudar a Constituição Estadual de Santa Catarina, Pedro elaborou uma lista de órgãos que integram o Poder Judiciário estadual. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém apenas órgãos previstos na estrutura do Poder Judiciário catarinense, conforme a organização institucional indicada pelo TJSC.

- (A) Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Juízes de Paz.
- (B) Tribunal de Justiça, Tribunais do Júri, Juízes de Direito e Juízes Substitutos, Juizados Especiais e Turmas de Recursos.
- (C) Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral do Estado e Justiça Militar.
- (D) Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Câmara Regional de Chapecó e Conselho Estadual de Justiça Administrativa.
- (E) Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais.

Questão 5

Em uma capacitação de novos servidores, afirmou-se que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina corresponde a todo o Poder Judiciário do Estado, de modo que não haveria distinção entre TJSC e Poder Judiciário catarinense. Essa afirmação deve ser considerada

- (A) correta, pois a Constituição Estadual limita a estrutura judiciária catarinense ao Tribunal de Justiça.
- (B) correta, pois os juízes de primeiro grau são órgãos do Poder Executivo estadual.
- (C) correta, pois as comarcas integram apenas a estrutura administrativa municipal.
- (D) incorreta, pois o TJSC é órgão do Poder Judiciário nacional, mas não do Poder Judiciário estadual.
- (E) incorreta, pois o TJSC é órgão de cúpula do Poder Judiciário catarinense, mas não se confunde com a totalidade dos órgãos que o integram.

Questão 6

Um cidadão ajuizou demanda em comarca catarinense composta por mais de um município. Ao questionar a organização local, foi informado de que a comarca é unidade de divisão judiciária e pode ser desdobrada em varas. De acordo com a estrutura judiciária catarinense, é correto afirmar que

- (A) comarca é sempre equivalente a um único município e não pode abranger território maior.
- (B) vara é a classificação hierárquica da comarca em inicial, final ou especial.
- (C) comarca é unidade de divisão judiciária autônoma, pode abranger um ou mais municípios e pode ser subdividida em varas quando necessário.
- (D) entrância é o mesmo que segundo grau de jurisdição.
- (E) comarca é órgão administrativo do Tribunal de Justiça, sem função jurisdicional.

Questão 7

A respeito da terminologia utilizada na organização judiciária, determinada questão afirmava que 'entrância' corresponde ao grau de jurisdição em que o processo se encontra, de modo que uma causa em entrância especial estaria necessariamente no segundo grau. Essa afirmação está

- (A) incorreta, pois entrância é classificação da comarca, e não grau de jurisdição.
- (B) correta, pois entrância especial equivale a órgão recursal do Tribunal de Justiça.
- (C) correta, pois entrância e instância são expressões sinônimas na organização judiciária catarinense.
- (D) incorreta apenas quanto à entrância especial, pois entrância inicial corresponde ao segundo grau.
- (E) correta apenas para as comarcas com mais de uma vara.

Questão 8

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui papel institucional central no Poder Judiciário estadual. Segundo a estrutura normativa e institucional do TJSC, o Tribunal de Justiça

- (A) possui sede em Chapecó e jurisdição limitada à região oeste do Estado.

- (B) possui sede em Brasília e jurisdição sobre todos os Estados da Federação.
- (C) é composto exclusivamente por juízes substitutos em exercício no primeiro grau.
- (D) tem sede na capital do Estado de Santa Catarina e jurisdição em todo o território catarinense.
- (E) atua apenas como órgão administrativo, sem competência jurisdicional.

Questão 9

A Constituição Estadual de Santa Catarina atribui ao Tribunal de Justiça competências privativas. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta competência compatível com essa lógica de autogoverno institucional.

- (A) Eleger o Governador do Estado e nomear Secretários de Estado.
- (B) Eleger seus órgãos diretivos, elaborar seu regimento interno e organizar sua secretaria e serviços auxiliares.
- (C) Julgar originariamente todas as ações propostas contra particulares residentes em Santa Catarina.
- (D) Editar a Constituição Estadual mediante resolução administrativa.
- (E) Nomear os membros da Assembleia Legislativa em caso de vacância parlamentar.

Questão 10

Na preparação de um relatório sobre a estrutura do TJSC, Ana diferenciou órgãos jurisdicionais e órgãos administrativos. Essa distinção é relevante porque o Tribunal exerce atividades de julgamento e também de autogoverno. Assinale a alternativa correta.

- (A) Órgãos jurisdicionais são aqueles responsáveis apenas pela gestão de pessoal e orçamento.
- (B) Órgãos administrativos são aqueles que julgam recursos e ações originárias.
- (C) Não há distinção entre órgão jurisdicional e administrativo no âmbito do Poder Judiciário.
- (D) Todo órgão administrativo exerce, necessariamente, competência recursal.
- (E) Órgão jurisdicional é voltado ao julgamento de causas, enquanto órgão administrativo atua na gestão, direção, apoio ou controle interno.

Questão 11

Em discussão sobre o Conselho Nacional de Justiça, um servidor afirmou que ele poderia ser acionado como instância recursal ordinária para modificar sentença proferida por juiz estadual em processo cível. Essa afirmação está

- (A) correta, pois o CNJ é Tribunal Superior com jurisdição nacional.
- (B) correta, pois o CNJ substitui os Tribunais de Justiça em matéria recursal.
- (C) incorreta, pois o CNJ exerce controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário e controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, não funcionando como instância recursal comum.
- (D) incorreta apenas quando a causa envolver matéria administrativa.
- (E) correta apenas se a sentença tiver sido proferida por juiz substituto.

Questão 12

Durante estudo sobre normas institucionais, Clara separou o Código de Divisão e Organização Judiciárias e o Regimento Interno do TJSC. Para fins de prova, a distinção correta entre esses diplomas é a seguinte:

- (A) o Código trata da divisão e organização judiciárias do Estado, enquanto o Regimento Interno disciplina a estrutura e o funcionamento interno do Tribunal.
- (B) o Código é ato administrativo da Corregedoria, enquanto o Regimento Interno é lei federal.
- (C) o Código trata apenas de matéria penal, enquanto o Regimento Interno disciplina apenas licitações.
- (D) o Código é norma exclusiva do CNJ, enquanto o Regimento Interno é aprovado pela Assembleia Legislativa.
- (E) ambos têm exatamente o mesmo objeto, razão pela qual um revoga integralmente o outro.

Questão 13

Um processo foi proposto perante uma vara de comarca catarinense e recebeu sentença de juiz de primeiro grau. A parte vencida interpôs recurso para reexame da decisão. Considerando a estrutura judiciária, o recurso será encaminhado, em regra, a órgão de

- (A) justiça de paz, pois compete a ela revisar sentenças judiciais.
- (B) tribunal do júri, pois todo recurso estadual é julgado pelo conselho de sentença.
- (C) comarca vizinha, por redistribuição territorial obrigatória.
- (D) segundo grau, no âmbito do Tribunal de Justiça, observadas as regras de competência.
- (E) Assembleia Legislativa, por controle externo da atividade jurisdicional.

Questão 14

Os Juizados Especiais e as Turmas de Recursos aparecem na estrutura do Poder Judiciário catarinense. A respeito dessa relação, assinale a alternativa correta.

- (A) As Turmas de Recursos são órgãos do Poder Executivo que fiscalizam os juizados.
- (B) Os Juizados Especiais atuam em causas de menor complexidade e as Turmas de Recursos julgam recursos oriundos dos juizados, conforme o sistema próprio.
- (C) Os Juizados Especiais substituem integralmente todas as varas cíveis e criminais.
- (D) As Turmas de Recursos integram o Supremo Tribunal Federal.
- (E) Os Juizados Especiais são órgãos exclusivamente administrativos, sem exercício jurisdicional.

Questão 15

O Tribunal de Justiça pretende propor alteração na organização e na divisão judiciárias do Estado. À luz da Constituição Federal e da Constituição Estadual, essa providência se relaciona à competência do Tribunal de Justiça para

- (A) editar decreto autônomo com força de lei complementar federal.
- (B) solicitar ao Conselho Nacional de Justiça a alteração direta da Constituição Estadual.
- (C) encaminhar proposta ao Governador para que este altere a divisão judiciária por portaria.
- (D) submeter a matéria à Defensoria Pública, titular da organização judiciária.
- (E) propor ao Poder Legislativo competente alterações na organização e na divisão judiciárias, observadas as normas aplicáveis.

Questão 16

A Assembleia Legislativa solicitou informações ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre atividades do Poder Judiciário. Considerando a competência privativa prevista na Constituição Estadual, a resposta deve observar a seguinte regra:

- (A) será prestada oralmente por qualquer desembargador, sem prazo definido.
- (B) será prestada pelo Conselho Nacional de Justiça, no prazo de quinze dias.
- (C) será prestada por escrito, por meio do Presidente do Tribunal, no prazo máximo de sessenta dias.
- (D) será prestada exclusivamente pela Corregedoria-Geral da Justiça, em audiência pública.
- (E) será recusada, pois o Poder Judiciário não se relaciona institucionalmente com a Assembleia Legislativa.

Questão 17

Na organização interna do Poder Judiciário, a atividade correicional relaciona-se à fiscalização, orientação e correção dos serviços judiciários. À luz das competências privativas dos tribunais, essa atividade aparece conectada à competência para

- (A) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva.
- (B) eleger os membros da Assembleia Legislativa que fiscalizarão a atividade jurisdicional.
- (C) processar crimes eleitorais cometidos em qualquer Estado da Federação.

- (D) substituir o Ministério Público no oferecimento de denúncias criminais.
- (E) alterar, por ato administrativo, as regras constitucionais sobre competência legislativa.

Questão 18

A Câmara Regional de Chapecó é mencionada na organização do Poder Judiciário de Santa Catarina. Para fins de prova, é correto classificá-la como

- (A) órgão do Ministério Público estadual.
- (B) unidade administrativa exclusiva do Poder Executivo.
- (C) órgão do Conselho Nacional de Justiça sediado em Santa Catarina.
- (D) órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário catarinense, conforme a Constituição Estadual.
- (E) vara de entrância inicial sem vinculação ao Tribunal de Justiça.

Questão 19

O art. 125 da Constituição Federal estabelece a moldura da Justiça Estadual. Com base nessa norma, assinale a alternativa correta.

- (A) A competência dos tribunais estaduais é definida exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal.
- (B) A competência dos tribunais estaduais é definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
- (C) Os Estados não podem organizar sua Justiça, pois toda jurisdição é federal.
- (D) A lei de organização judiciária estadual é de iniciativa popular obrigatória.
- (E) O Tribunal de Justiça não participa da iniciativa de normas sobre organização judiciária.

Questão 20

Em aula de ambientação, um servidor explicou que a palavra 'provimento' pode aparecer com sentidos diferentes no estudo da legislação institucional. Considerando essa observação, assinale a alternativa correta.

- (A) Provimento sempre significa decisão judicial de mérito favorável ao autor.
- (B) Provimento sempre significa ato normativo da Assembleia Legislativa.
- (C) Provimento de cargo e provimento da Corregedoria são expressões equivalentes e intercambiáveis.
- (D) Provimento de cargo significa exclusivamente promoção de magistrado ao segundo grau.
- (E) Provimento de cargo pode significar preenchimento de cargo público, enquanto provimento da Corregedoria pode designar ato normativo correicional.



9. Gabarito resumido

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	C	6	C	11	C	16	C
2	A	7	A	12	A	17	A
3	D	8	D	13	D	18	D
4	B	9	B	14	B	19	B
5	E	10	E	15	E	20	E

Distribuição: A = 4, B = 4, C = 4, D = 4, E = 4.

10. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A Constituição Federal inclui a Justiça Estadual na categoria 'Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios'. TRF e Juízes Federais pertencem à Justiça Federal; CNJ não substitui tribunais na jurisdição comum; Assembleias Legislativas são do Legislativo. Regra: TJ estadual entra na CF como tribunal/juiz dos Estados.

Questão 2 - Gabarito: A

O art. 125 da CF é a chave: Estados organizam sua Justiça observando a Constituição Federal; competência dos tribunais vem da Constituição Estadual; lei de organização judiciária é de iniciativa do TJ. As demais alternativas deslocam a competência para Governador, Congresso, Assembleia ou CNJ, o que contraria a literalidade.

Questão 3 - Gabarito: D

O art. 96 da CF fala em eleger órgãos diretivos e elaborar regimentos internos, dispondo sobre competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos. As demais alternativas atribuem ao tribunal funções alheias, amplas ou incompatíveis com a separação de Poderes.

Questão 4 - Gabarito: B

A alternativa B reúne órgãos compatíveis com a estrutura do Judiciário catarinense. Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia, Procuradoria e Defensoria não são órgãos do Poder Judiciário. CNJ e TRFs pertencem à moldura nacional/federal, não à lista estadual específica.

Questão 5 - Gabarito: E

TJSC é órgão de cúpula do PJSC, mas não é todo o Poder Judiciário catarinense. Existem órgãos de primeiro grau, júri, juizados, turmas, justiça militar, Câmara Regional de Chapecó e juízes de paz. Regra: PJSC é o sistema; TJSC é o topo do sistema.

Questão 6 - Gabarito: C

A comarca é unidade de divisão judiciária autônoma, pode abranger um ou mais municípios e pode ser desdobrada em varas. A vara é unidade de competência, e entrância é classificação da comarca. Comarca não é estrutura administrativa municipal.

Questão 7 - Gabarito: A

Entrância não significa grau de jurisdição. Grau de jurisdição é instância; entrância classifica a comarca. A banca pode trocar 'entrância especial' por 'segundo grau', mas isso está errado.

Questão 8 - Gabarito: D

O TJSC é sediado na capital catarinense e tem jurisdição no território do Estado. Não tem sede em Brasília nem jurisdição nacional. Também não é composto por juízes substitutos nem atua apenas administrativamente.

Questão 9 - Gabarito: B

Eleger órgãos diretivos, elaborar regimento interno e organizar secretaria/serviços auxiliares são competências de autogoverno. As demais alternativas envolvem Governador, Assembleia, particulares ou Constituição Estadual em termos incompatíveis.

Questão 10 - Gabarito: E

Órgão jurisdicional julga; órgão administrativo gere, dirige, apoia ou controla. A FGV pode inverter os conceitos. Nem todo órgão administrativo exerce competência recursal.

Questão 11 - Gabarito: C

CNJ controla administração, finanças e deveres funcionais. Não é recurso comum contra sentença. Quem quer reformar sentença usa o recurso cabível ao órgão jurisdicional competente.

Questão 12 - Gabarito: A

O Código regula divisão e organização judiciárias, administração da Justiça e serviços auxiliares. O Regimento Interno disciplina composição, competência e funcionamento dos órgãos do Tribunal. Eles se complementam, mas não têm o mesmo objeto.

Questão 13 - Gabarito: D

Sentença de primeiro grau é, em regra, reexaminada por órgão de segundo grau do Tribunal de Justiça, conforme regras de competência. Justiça de paz, júri, comarca vizinha e Assembleia não são vias recursais comuns.

Questão 14 - Gabarito: B

Juizados Especiais tratam causas de menor complexidade e Turmas de Recursos julgam recursos do microsistema. Não são órgãos do Executivo, não integram STF e não substituem todas as varas.

Questão 15 - Gabarito: E

A organização e divisão judiciárias se conectam à iniciativa/proposta do TJ ao Legislativo competente. Governador por portaria, CNJ alterando Constituição e Defensoria como titular são deslocamentos errados.

Questão 16 - Gabarito: C

Ponto literal: informações à Assembleia Legislativa sobre atividades do Judiciário são prestadas por escrito, por meio do Presidente do Tribunal, no prazo máximo de 60 dias. Guarde o trio: escrito + Presidente + 60 dias.

Questão 17 - Gabarito: A

A organização das secretarias e serviços auxiliares, velando pela atividade correicional, integra a competência privativa do Tribunal. As demais alternativas misturam funções eleitorais, legislativas, constitucionais ou do Ministério Público.

Questão 18 - Gabarito: D

Câmara Regional de Chapecó é órgão listado na estrutura do Judiciário catarinense. A pegadinha é trocar por Ministério Público, Executivo, CNJ ou vara local.

Questão 19 - Gabarito: B

Art. 125, §1º, da CF: competência dos tribunais estaduais é definida na Constituição Estadual, e a lei de organização judiciária é de iniciativa do Tribunal de Justiça. Essa é literalidade de alto rendimento.

Questão 20 - Gabarito: E

Provimento é palavra polissêmica. Em 'provimento de cargo', significa preenchimento de cargo público. Em 'Provimento da Corregedoria', pode ser ato normativo/correicional. O contexto determina o sentido.

11. Checklist final do que dominar

- O TJSC é órgão de cúpula do PJSC, mas não se confunde com todo o Poder Judiciário catarinense.
- A Constituição Federal inclui a Justiça Estadual na categoria Tribunais e Juízes dos Estados.

- CF, art. 125: Estados organizam sua Justiça; competência do tribunal estadual vem da Constituição Estadual; lei de organização judiciária é de iniciativa do TJ.
- Constituição Estadual, art. 77: lista órgãos do Poder Judiciário de SC.
- Constituição Estadual, art. 83: competências privativas do TJSC.
- Comarca é unidade territorial judiciária e pode abranger um ou mais municípios.
- Vara é unidade de competência dentro da comarca.
- Entrância é classificação da comarca; instância é grau de jurisdição.
- Primeiro grau envolve comarcas, varas, juizados e juízes; segundo grau envolve TJSC e órgãos internos.
- Órgão jurisdicional julga; órgão administrativo gere.
- CNJ controla administração, finanças e deveres funcionais; não é recurso comum.
- Código de Divisão e Organização Judiciárias organiza a Justiça no território.
- Regimento Interno organiza o Tribunal por dentro.
- Câmara Regional de Chapecó é ponto literal da estrutura catarinense.
- Informações à Assembleia Legislativa: por escrito, pelo Presidente, em até 60 dias.
- Provimento pode significar preenchimento de cargo ou ato normativo/correicional, conforme contexto.

Próximo passo

Na Aula 2, o foco passa a ser a Lei nº 5.624/1979: divisão judiciária, entrâncias, comarcas, varas, unidades e organização territorial. Antes disso, revise este checklist em 10 minutos e refaça as questões que errou.

12. Fontes consultadas

As fontes abaixo foram usadas para montar a aula e calibrar as questões. As referências entre colchetes no texto correspondem aos códigos desta lista.

Código	Fonte	URL
S1	Edital FGV/TJSC nº 10/2026	https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edit-al-n-10-2026-pdf.pdf
S2	1ª Retificação do Edital nº 10/2026	https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edit-al-1a-retificacao.pdf
S3	Constituição Federal atualizada - Câmara dos Deputados	https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-norma-atualizada-pl.pdf
S4	TJSC - Estrutura judiciária	https://www.tjsc.jus.br/estrutura-judiciaria
S5	TJSC - Estrutura das comarcas	https://www.tjsc.jus.br/web/servidor/estrutura-das-comarcas
S6	Código de Divisão e Organização Judiciárias de SC - Lei nº 5.624/1979	https://www.tjsc.jus.br/documents/10181/16140/C%C3%B3digo%20de%20Divis%C3%A3o%20e%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Judici%C3%A1rias%20do%20Estado%20de%20SC/0ccbb8eb-fb2d-402a-b7ed-e1bf3d4e1857
S7	TJSC - legislação interna: Regimento Interno vigente/compilado	https://www.tjsc.jus.br/legislacao/interna
S8	Novo Regimento Interno do TJSC - PDF compilado	https://www.tjsc.jus.br/documents/10181/1068287/NOVO%20Regimento%20Interno%20do%20TJSC/6eca2286-50ff-427e-993f-0eadb7656f99
S9	FGV - exemplo de prova TJ-MT Técnico Judiciário	https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/cnm-100-tecnico-judiciario-t01.pdf

Código	Fonte	URL
S10	FGV - exemplo de prova TRT-24 Técnico Judiciário	https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/tecnico-judiciario-administrativa-sem-especialidadecns201-tipo-4.pdf